ARTÍCULO · GOBIERNO CORPORATIVO

Análisis del Código de Buen Gobierno Corporativo y de Sostenibilidad en el Perú

La actualización del Código de Buen Gobierno Corporativo y de Sostenibilidad para las Sociedades Peruanas, publicada en 2026, representa una evolución importante respecto de la versión de 2013, tanto por la ampliación de sus principios como por la incorporación de nuevos desafíos empresariales. Mientras que el Código de 2013 se estructuraba en cinco pilares centrados en los accionistas, la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Alta Gerencia, la gestión de riesgos y la transparencia de la información, la versión de 2026 reorganiza su estructura e incorpora expresamente la sostenibilidad como un pilar independiente. Asimismo, aumenta de 31 a 42 principios e incluye anexos dirigidos a empresas del Estado, empresas familiares, grupos económicos y startups. Estos cambios reflejan una comprensión más amplia del gobierno corporativo, vinculada no solo con la transparencia y el control, sino también con la continuidad del negocio y la creación de valor a largo plazo.

Sin embargo, el incremento de principios y recomendaciones no debe confundirse automáticamente con una mejora efectiva de la gestión empresarial. La incorporación de nuevas disposiciones puede fortalecer el marco de referencia, pero no garantiza que las empresas modifiquen sus prácticas ni que los órganos de gobierno ejerzan adecuadamente sus funciones. El verdadero desafío consiste en evitar que el gobierno corporativo se reduzca a una estructura documental compuesta por políticas, reglamentos, matrices de riesgos y códigos de conducta que existen formalmente, pero cuya aplicación en las operaciones cotidianas es limitada. En consecuencia, la discusión no debería centrarse únicamente en las nuevas exigencias que incorpora el Código, sino en cómo verificar que estas se cumplen y generan resultados concretos.

De las reglas a los resultados

Esta preocupación adquiere especial relevancia en la gestión de riesgos. El Código de 2013 ya establecía, mediante su principio 25, que el Directorio debía aprobar una política de gestión integral de riesgos, definir responsabilidades y promover una cultura de prevención en toda la organización. También contemplaba la supervisión de los controles internos y la función de auditoría interna. Por tanto, la identificación y administración de riesgos no constituyen una preocupación completamente nueva en la versión de 2026. La diferencia principal radica en la ampliación del enfoque hacia la sostenibilidad, la resiliencia y los riesgos derivados de un entorno empresarial cada vez más complejo. Esto obliga a preguntarse si las organizaciones que ya contaban con sistemas de gestión de riesgos han logrado convertirlos en mecanismos efectivos de prevención o si, en algunos casos, estos se mantienen como procedimientos destinados principalmente a acreditar la existencia de una estructura de control.

En la práctica, una matriz de riesgos solo resulta útil cuando se encuentra actualizada, identifica escenarios relevantes, asigna responsables y se vincula con medidas concretas de mitigación. De poco sirve clasificar un riesgo como alto si la organización no establece acciones para reducirlo, no supervisa su evolución o no comunica oportunamente sus consecuencias a la Alta Gerencia. Lo mismo ocurre con los controles internos: su existencia no demuestra, por sí sola, su eficacia. Es necesario verificar si se ejecutan conforme a lo establecido, si dejan evidencia suficiente, si las excepciones están debidamente justificadas y si las deficiencias detectadas son corregidas. De lo contrario, la gestión de riesgos puede convertirse en una actividad reactiva que identifica los problemas cuando estos ya han generado pérdidas económicas, sanciones, conflictos de interés o daños reputacionales.

Otro aspecto crítico es la relación entre las áreas responsables de prevenir y controlar riesgos y aquellas encargadas de alcanzar los objetivos comerciales. En determinadas circunstancias, las presiones por cumplir metas, acelerar operaciones o reducir costes pueden generar incentivos para flexibilizar los procedimientos internos. Por ejemplo, una empresa puede disponer de un procedimiento riguroso para evaluar proveedores; sin embargo, si las áreas operativas priorizan la contratación inmediata y las excepciones se aprueban sin justificación suficiente, el control pierde eficacia. Este problema no se resuelve únicamente mediante la aprobación de nuevas políticas, sino a través del establecimiento de responsabilidades claras, mecanismos de supervisión y consecuencias frente a los incumplimientos. También exige que el Directorio y la Alta Gerencia respalden efectivamente las funciones de control, incluso cuando sus observaciones dificulten decisiones comerciales de corto plazo.

En materia de ética y prevención de conductas indebidas, tampoco basta con contar con un código de conducta o un canal de denuncias. La efectividad de estos mecanismos depende de que los trabajadores puedan comunicar posibles irregularidades sin temor a represalias, de que las denuncias sean evaluadas oportunamente y de que las investigaciones se desarrollen con independencia e imparcialidad. Si una denuncia involucra a un directivo o a una persona con poder de decisión, la organización debe contar con mecanismos que eviten que un posible conflicto de interés interfiera en su evaluación. Del mismo modo, la identificación de una irregularidad debería conducir a la adopción de medidas correctivas y a la revisión de las debilidades que permitieron su ocurrencia. De lo contrario, el sistema puede transmitir una apariencia de compromiso ético sin demostrar una capacidad real para prevenir o responder frente a las conductas cuestionadas.

Sostenibilidad y rendición de cuentas

La incorporación de la sostenibilidad en el Código de 2026 también merece una evaluación crítica. Su inclusión como pilar específico amplía el alcance del gobierno corporativo y reconoce que las decisiones empresariales deben considerar sus efectos y riesgos a largo plazo. No obstante, existe el riesgo de que la sostenibilidad se reduzca a un discurso institucional si no se integra efectivamente en la planificación, la asignación de recursos y la evaluación del desempeño organizacional. Para evitarlo, los compromisos deben traducirse en objetivos verificables, indicadores pertinentes y responsabilidades identificables. Además, la información divulgada debe permitir distinguir entre los compromisos anunciados y los resultados efectivamente alcanzados. La transparencia pierde valor cuando se limita a comunicar políticas o aspiraciones sin ofrecer elementos suficientes para evaluar su cumplimiento.

Una cuestión adicional es el carácter voluntario del Código y la aplicación del principio de «cumplir o explicar». Este modelo permite que las empresas adapten las recomendaciones a sus características, tamaño y nivel de desarrollo. Tal flexibilidad puede resultar razonable, pues no todas las organizaciones enfrentan los mismos riesgos ni cuentan con los mismos recursos. Sin embargo, también plantea un desafío: la calidad de la explicación ofrecida por una empresa que decide apartarse de una recomendación. Si la justificación es genérica, superficial o no permite comprender las razones de la decisión, el mecanismo pierde capacidad para promover la rendición de cuentas. Por ello, la flexibilidad no debería interpretarse como una autorización para omitir prácticas relevantes sin una evaluación fundamentada de sus consecuencias. Asimismo, debe distinguirse la adhesión voluntaria al Código de las obligaciones legales aplicables a cada sociedad, las cuales no desaparecen por el hecho de que el instrumento sea voluntario.

El papel del Directorio

En este escenario, el Directorio ocupa una posición determinante. Su responsabilidad no debería limitarse a aprobar políticas o recibir informes periódicos, sino también a comprender los principales riesgos de la organización, cuestionar las explicaciones de la gerencia y verificar la suficiencia de las medidas adoptadas. Para ello, necesita información oportuna, mecanismos de seguimiento y funciones de control capaces de desarrollar su trabajo con autonomía. Cuando los informes se limitan a presentar indicadores de cumplimiento sin explicar las deficiencias, las causas de los incidentes o las acciones pendientes, la supervisión corre el riesgo de convertirse en una formalidad. El buen gobierno corporativo requiere, por tanto, que los órganos de dirección no solo reciban información, sino que la utilicen para adoptar decisiones y exigir responsabilidades.

Conclusión

En conclusión, el Código de Buen Gobierno Corporativo y de Sostenibilidad de 2026 amplía y actualiza el marco de buenas prácticas empresariales en el Perú, pero su valor no puede medirse únicamente por el número de principios incorporados ni por la cantidad de documentos que las organizaciones aprueben para demostrar su adhesión. La cuestión central radica en determinar si las empresas logran trasladar esos principios a sus decisiones, controles y operaciones cotidianas. Esto requiere evaluar la eficacia de los mecanismos de prevención, la independencia de las funciones de supervisión, la investigación de las denuncias, la corrección de las deficiencias y la responsabilidad de quienes toman decisiones. En última instancia, el reto del gobierno corporativo peruano no consiste únicamente en contar con estándares más amplios, sino en evitar que la distancia entre lo establecido en las políticas y lo que realmente ocurre en las organizaciones termine debilitando la confianza que dichos estándares buscan promover.

A&C Asistencia y Consultoría · Corporativo · Compliance · Gobierno corporativo
+51 967 809 735 · acasistenciayconsultoria@gmail.com · acasistenciayconsultoria.com

EVOLUCIÓN DEL CÓDIGO: 2013 FRENTE A 2026



Infografía comparativa sobre la evolución del Código de Buen Gobierno Corporativo peruano entre 2013 y 2026.



Infografía sobre el paso del cumplimiento formal a resultados verificables en gobierno corporativo.